

통 보(모 범) 사 항

일 련 번 호 19세무 - 9

제 목 LNG 저장탱크 대상 교통유발부담금 환급

소 관 부 서 %\$##@#본부 관리부

관 계 부 서

내 용

1996년 10월 최초 상업운전을 시작한 %\$##@#는 총 LNG 저장탱크 20기 운영을 통해 세계 1위의 천연가스 송출능력(6,150톤/hr)을 보유하고 있으며 2019년 기준 우리나라 전체 천연가스 송출량의 35.2%를 담당하고 있는 생산 기지이다. 특히, 2020년에는 20만kl급 LNG 저장탱크 3기를 추가로 건설·운영할 계획으로 앞으로도 %\$##@#본부는 세계 1위의 송출능력 및 저장 능력을 보유하게 될 전망이다.

%\$##@#는 ★&!광역시 ★☆구에 소재하므로 ★☆구청은 %\$##@#본부의 각종 인·허가를 승인 하고 지방세 등을 부과하는 관할 관청이다. 특히, 지방세는 지방자치단체의 주요 수입원으로서 지방세와 지방세외수입으로 구분된다.

교통유발부담금은 지방세외수입 중 하나로서 『도시교통정비 촉진법』 및 지자체 조례에 의거하여 교통 혼잡 원인이 되는 시설물 소유자에게 부과·징수하여 이를 지방도시교통사업 특별 회계에 귀속하고 도시교통정비를 위해 사용하는 특별부담금이다.

%\$##@#본부는 ★☆구청으로부터 상기 법령 및 ★&!광역시 조례에 따라 사옥 및 공장시설 등에 대한 교통유발부담금을 매년 10월경 부과 받아 납부하고 있다. 그러나 ★☆구청은 2015년도분을 부과하면서 저장용 옥외구축물에 대한 부과가 누락되었다며 기존 사옥 및 공장시설에 대해서만 부과하던 교통유발부담금을 LNG저장탱크 20기의 면적까지 포함하여 44,338,420원을 추가로 부과하였다.

이에 따라 %\$##@#본부는 ★&!광역시 조례 『교통유발부담금 경감 등에 관한 조례』 제 3조(부담금의 면제) “교통유발량이 현저히 적은 발전소 등에 대한 부담금 미부과” 조항을 근거로 저장탱크 교통유발부담금 부과는 부당한 조치임을 ★&!광역시 ★☆구청에 공문을 발송(2015.11.20.)하여 이의를 제기하였다.

하지만 ★☆구청은 동년 12월에는 2011년부터 2014년까지 저장탱크 20기의 교통유발부담금 미부과 금액을 소급하여 166,017,920원을 부과하는 등 2017년까지 아래 [표 1]과 같이 4차에 걸쳐 저장탱크 20기에 대한 교통유발부담금 총 336,751,690원을 징수하였다.

[표 1] 교통유발부담금 부과 현황

(단위 원)

구 분	부과 내역		부과일	비고
	건축물	저장탱크		
2011년분	32,241,760	-	2011. 10. 10	미부과
2012년분	27,653,510		2012. 10. 08	
2013년분	2,777,510		2013. 10. 04	
2014년분	23,849,010		2014. 10. 20	
2015년분(1차)	28,640,420	44,338,420	2015. 10. 05	최초 부과
2011~2014년분(2차)	-	166,017,920	2015. 12. 28	소급 부과
2016년분(3차)	34,630,950	53,835,430	2016. 10. 07	계속 부과
2017년분(4차)	46,413,110	72,379,920	2017. 10. 10	
소 계	62,672,780	336,571,690		

국내법무부는 2016년 2월 교통유발부담금 관련 소송의뢰를 받았으며 사실관계를 파악하고 법률대리인을 선임하는 등 절차를 거쳐 동년 7월 ★☆구청을 상대로 교통 유발부담금 부과 처분 취소에 관한 행정소송을 제기하였다.

본부 관리부는 ★☆구청과 행정소송을 진행하면서 LNG 저장탱크는 ★&!광역시 조례에 명시된 발전소와 같이 교통유발량이 현저히 적다는 사실을 증명하기 위해 아래 [표 2]와 같은 자료를 재판부에 제출하였다.

[표 2] 행정소송 관련 제출 자료 현황

제출 자료	제출 요지
LNG 수입 및 판매 설명자료	액화천연가스(LNG)는 <u>가스배관</u> 을 통해 도시가스사 등 판매
주변 차량 통행 동영상 제작	액화천연가스(LNG)의 판매는 액화석유 가스(LPG)와 같이 <u>탱크로리 운송방식</u> 이 아님(교통량 유발 X)
통근버스 임차계약서 및 운행 실적	추가적인 <u>교통량 유발 가능성이 적음</u>

본부의 LNG 저장탱크는 ★&!광역시 조례 상 교통량이 현저히 적은 시설임을 객관적으로 증명되어 2018년 9월 대법원에서 ‘11~’15년 납부분(1,2차분)에 대한 승소하였으며 동년 10월에는 2016년 납부분(3차분)에 대해 ★&!지방법원의 조정 권고안이 수용되었다. 마지막으로 2017년 납부분(4차분)에 대해 2018년 12월 ★&!지방법원에서 승소하였다.

그 결과, ★☆구청은 2018년 12월 소송 결과를 받아드려 그동안 징수하였던 교통유발부담금과 이자액을 포함하여 약 3.5억원을 공사에 환급하였을 뿐만 아니라 2018년부터 교통유발부담금 부과 대상에서 LNG저장

탱크가 제외 되어 공사는 매년 약 7천만원 상당의 예산절감 효과를 기대할 수 있다.

조치할 사항 위 모범사례를 전사에 널리 알리고 관련부서에 대하여 단체 표창 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.

[관련부서]

#\$##@#본부 관리부